

และมีพฤติการณ์ไม่น่าไว้วางใจออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนได้ อันถือว่าเป็นมาตรการป้องกันเหตุไม่พึงประสงค์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกาลและสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการ

เมื่อครั้งที่ผู้ฟ้องคดีรับราชการตำรวจ ปฏิบัติหน้าที่ประจำหมวดเฉพาะกิจ หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ยะลา ๓๒ สถานีตำรวจภูธรเบตง จังหวัดยะลา ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรทะเลน้อย ตรวจค้นและจับกุม เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย แต่เมื่อทำการตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย ผลการตรวจหาสารเสพติดเบื้องต้น พบว่าได้ผลเป็นบวก (พบสารเสพติด) เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้นำปัสสาวะเดียวกันนำส่งโรงพยาบาลควนขนุน ตรวจยืนยันอีกครั้งในวันเดียวกัน ปรากฏว่าผลการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะให้ผลเป็นบวกเช่นกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้ฟ้องคดีว่า เสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย และขับไล่ออกโดยเสพสารเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย โดยในชั้นจับกุมผู้ฟ้องคดีได้ให้การรับสารภาพว่าได้เสพยาบ้าจำนวน ๑ เม็ด หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้นำตัวผู้ฟ้องคดีส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรทะเลน้อย เพื่อดำเนินคดีอาญาตามข้อหาดังกล่าว แต่ในชั้นสอบสวนผู้ฟ้องคดีให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา พนักงานสอบสวนจึงให้ผู้ฟ้องคดีปัสสาวะใหม่ แล้วส่งตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๒/๑ ตรัง เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยห่างจากปัสสาวะครั้งแรกประมาณ ๔ ชั่วโมง ผลการทดสอบปรากฏว่าตรวจไม่พบสารเมทแอมเฟตามีน และคดีดังกล่าวพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรทะเลน้อยเห็นว่า พยานหลักฐานไม่พอพ้อง จึงเห็นควรสั่งไม่ฟ้องผู้ฟ้องคดี และต่อมาพนักงานอัยการจังหวัดพัทลุง มีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องผู้ฟ้องคดีเช่นกัน จากกรณีต้องหาคดีอาญาดังกล่าว ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ฟ้องคดี และได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อน ต่อมา คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า หากจะให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการและควรให้ออกจากราชการ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์และการกระทำของผู้ฟ้องคดีมีมลทินหรือมัวหมองในเรื่องที่ถูกสอบสวน จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แก้อภัยโทษคำสั่งลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ นับตั้งแต่วันที่ให้ออกจากราชการไว้ก่อน ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง



ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า การสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ เพราะมีมลทินหรือมัวหมอง เป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้ข้าราชการตำรวจพ้นจากราชการตามมาตรา ๙๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งมีใช้การสั่งลงโทษทางวินัย ดังนั้น หลักเกณฑ์ในการพิจารณาสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ เพราะมีมลทินหรือมัวหมอง กับการสั่งลงโทษทางวินัย จึงมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ การรับฟังพยานหลักฐานในการสั่งให้ออกจากราชการ เพราะมีมลทินหรือมัวหมอง จะไม่ถึงขนาดต้องพิสูจน์ความผิดให้เห็นอย่างแน่นอนชัดเจนดังเช่น การสั่งลงโทษทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ เพราะมีมลทินหรือมัวหมองนั้น จะเป็นผลสืบเนื่องมาจากการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงที่ไม่อาจพิสูจน์การกระทำผิดได้ เพียงแต่มีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่าผู้ถูกสอบสวนได้กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และการให้ผู้ถูกสอบสวน ซึ่งมีพฤติการณ์ไม่น่าไว้วางใจรับราชการต่อไป จะเป็นการเสียหายแก่ราชการ กฎหมายจึงให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ใช้ดุลพินิจพิจารณาสั่งการให้ข้าราชการตำรวจที่ถูกสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงและมีพฤติการณ์ไม่น่าไว้วางใจออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญ เหตุทดแทนได้ อันถือว่าเป็นมาตรการป้องกันเหตุไม่พึงประสงค์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการ แม้ว่าพนักงานอัยการจังหวัดพัทลุงจะเห็นว่า พยานหลักฐานไม่เพียงพอพิสูจน์ความผิดของผู้ฟ้องคดี พนักงานอัยการจังหวัดพัทลุงจึงมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องผู้ฟ้องคดีเพราะพยานหลักฐานไม่พอฟ้องก็ตาม แต่การที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม ได้ทำการจับกุมตัวผู้ฟ้องคดีพร้อมทั้งทำการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดในร่างกายโดยวิธีการจุ่มชุดตรวจหาสารเสพติดยาบ้าชนิดเร็ว ในทันทีที่จับกุมซึ่งให้ผลเป็นบวก จากนั้นจึงนำตัวอย่างปัสสาวะเดียวกันส่งตรวจยืนยันอีกครั้งที่โรงพยาบาลควนขนุน ผลการตรวจยืนยันว่าพบสารเมทแอมเฟตามีน ในปัสสาวะของผู้ฟ้องคดี โดยการตรวจหาสารเสพติดดังกล่าวเป็นการตรวจทันทีในช่วงเวลาจับกุม ประกอบกับจากคำรับสารภาพในชั้นจับกุมตัวผู้ฟ้องคดีที่รับว่าได้เสพยาบ้าในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และผู้ฟ้องคดีได้ถูกจับกุมเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ แล้ว เห็นว่า มีระยะเวลาดังกล่าวห่างกัน ๕ วัน ซึ่งทำให้ผลการตรวจปัสสาวะในครั้งแรกที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้นำส่งโรงพยาบาลควนขนุน พบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีน่าจะมีการเกี่ยวข้องกับเสพยาเสพติดจริง กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีมีมลทินมัวหมองในเรื่องที่ถูกสอบสวนแล้ว ซึ่งหากให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขโดยคำสั่งลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเพราะมีมลทินมัวหมองในเรื่องที่ถูกสอบสวนหากให้รับราชการต่อไป จะเป็นการเสียหายแก่ราชการ และคณะอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการอุทธรณ์ ทำการแทน



ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการออกคำสั่งโดยชอบด้วยมาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้ว

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า คำรับสารภาพในชั้นจับกุมต้องห้ามมิให้รับฟังเป็นพยานหลักฐาน โดยเด็ดขาดตามมาตรา ๘๔ วรรคท้าย แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อีกทั้ง มาตรา ๒๙ วรรคสอง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติไว้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองทุกคน ที่อยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายที่ย่อมได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าจะพิสูจน์ ตามกฎหมายได้ว่ามีความผิด อันถือเป็นหลักการพื้นฐานของระบบงานยุติธรรมทางอาญา นั้น เห็นว่า ในการพิจารณาคดีอาญา จะต้องดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งมีเจตนารมณ์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมและเพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมารับโทษ ทางอาญา ส่วนการดำเนินการทางวินัย จะต้องดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการแต่ละประเภท ในส่วนของผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตำรวจ จะต้องดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ในการควบคุม ให้ข้าราชการตำรวจประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย กรณีจึงต้องแยกพิจารณากันไป ตามตัวบทกฎหมายในแต่ละเรื่อง ซึ่งการดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวประกอบกับ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๔๗ มิได้บัญญัติไว้ว่าห้ามรับฟังคำรับสารภาพ ในชั้นจับกุมเป็นพยานหลักฐานในการดำเนินการทางวินัยกับผู้ฟ้องคดี ดังนั้น คำรับสารภาพ ในชั้นจับกุมจึงนำมารับฟังเพื่อประกอบการพิจารณาลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดีได้ นอกจากนั้น บทบัญญัติมาตรา ๒๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ใช้บังคับเฉพาะผู้ต้องหา หรือจำเลยในคดีอาญาเท่านั้น มิได้หมายความว่ารวมถึงกรณีการกระทำผิดวินัยของข้าราชการ ทุกประเภท เนื่องจากการดำเนินการทางวินัยกับการดำเนินคดีอาญามีวัตถุประสงค์แตกต่างกัน กล่าวคือ การดำเนินการทางวินัยกฎหมายกำหนดขั้นตอนและวิธีการสอบสวนแยกต่างหากจากกัน อีกทั้งการรับฟังพยานหลักฐานแตกต่างกัน การลงโทษทางวินัยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาระเบียบวินัย ของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เป็นที่สมควรแก่ความไว้วางใจของสาธารณชนที่จะใช้อำนาจรัฐในการจัดทำ บริการสาธารณะ แต่การดำเนินคดีอาญาเป็นการดำเนินการที่มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้กระทำความผิด จึงต้องกระทำโดยมีพยานหลักฐานที่ชัดเจน หากไม่ปรากฏ แน่ชัดว่ามีการกระทำความผิดจริงและจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดนั้นต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัย ให้แก่จำเลย ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อบ. ๖๕/๒๕๖๖)



๕. คำสั่งอื่น ๆ อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินการทางวินัย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

คดีปกครองเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๑. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ

ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองสามารถนำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้ เพื่อชำระราคาบ้าน ซึ่งอยู่ในท้องที่ใกล้เคียงหรือท้องที่ที่มีเขตติดต่อกับท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่ มาขอเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ แต่ท้องที่นั้นต้องมีรถยนต์โดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพในกรณีกรุงเทพมหานคร หรือมียานพาหนะประจำทางในกรณีจังหวัดอื่น ให้บริการ ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๖ ของระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วย ค่าเช่าบ้านข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับข้อ ๒ ของประกาศสำนักงาน ศาลปกครอง เรื่อง กำหนดท้องที่ใกล้เคียงกับท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๕

คดีนี้เดิมผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี ๔ ประจำสำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรมบัญชีกลาง ต่อมา เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีได้โอนย้ายมารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง ๕ ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ ส่วนนโยบายและแผน สำนักงานศาลปกครอง ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่กรุงเทพมหานคร ผู้ฟ้องคดีได้กู้เงิน จากธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อซื้อที่ดินพร้อมบ้าน ในท้องที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย และได้รับอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านหลังดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๗ ต่อมาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้มีข้อสังเกตว่าการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครอง กรณีการใช้สิทธินำหลักฐานการชำระเงินกู้เพื่อชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระ ราคาบ้านในเขตท้องที่ใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานครไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศสำนักงาน ศาลปกครอง เรื่อง กำหนดท้องที่ใกล้เคียงกับท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๕ เนื่องจากเส้นทางรถปรับอากาศร่วมบริการ สาย ต.๑/๔ ที่ได้รับสัมปทานจาก ขสมก. และ รถ ขสมก. สาย ๕๑๕ และสาย ๘๔ ก นั้น ไม่ผ่านท้องที่อำเภอนครชัยศรี เลขาธิการสำนักงาน ศาลปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ถึงองค์การขนส่ง มวลชนกรุงเทพขอทราบข้อมูลเส้นทางรถประจำทาง ประเภทรถเมล์และรถเอกชนร่วมบริการ (รถตู้ปรับอากาศ) และตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าว ต่อมา องค์การขนส่งมวลชน



กรุงเทพได้มีหนังสือที่ ขสมก. ๒๖๕๕/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ แจ้งว่า ท้องที่อำเภอ นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ไม่มีรถวิ่งผ่าน ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเงินและต้นทุน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงได้มีคำสั่งลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ เพิกถอนคำสั่งอนุมัติค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ฟ้องคดี ส่งคืนเงินค่าเช่าบ้านที่ได้รับไปตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดี อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวและนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ที่เพิกถอนคำสั่งอนุมัติเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า บ้านที่อยู่ระหว่างการเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้ เพื่อชำระราคาบ้านที่ค้างชำระซึ่งข้าราชการพลเรือนจะนำหลักฐานดังกล่าวมาใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ หรือตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ต้องเป็นบ้านที่ตั้งอยู่ในท้องที่ ที่ไปประจำสำนักงานใหม่เท่านั้น ไม่อาจนำหลักฐานการเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้าน ที่ค้างชำระของบ้านที่ตั้งอยู่ในท้องที่ใกล้เคียงกับท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่มาใช้สิทธิเบิก ค่าเช่าบ้านได้ การที่ข้อ ๑๖ วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วย ค่าเช่าบ้านข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๕ กำหนดให้ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองสามารถ นำหลักฐานการเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านที่ค้างชำระซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ใกล้เคียง กับท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่ มาใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ด้วย จึงถือเป็นการให้สิทธิที่เป็นประโยชน์ แก่ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองมากกว่าสิทธิของข้าราชการพลเรือนตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิเป็นประโยชน์แก่ข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครองดังกล่าวต้องคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดแก่ทางราชการด้วย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้อาศัยอำนาจตามข้อ ๕ และข้อ ๑๖ ของระเบียบดังกล่าว ออกประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง กำหนดท้องที่ใกล้เคียงกับท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๕ มาใช้บังคับ โดยตามข้อ ๒ (๑) ของประกาศฉบับนี้ ได้กำหนดท้องที่ใกล้เคียงกับท้องที่ที่ไปประจำ สำนักงานใหม่ ในกรณีกรุงเทพมหานครกับจังหวัดใกล้เคียงให้ถือท้องที่ใกล้เคียงหรือท้องที่ ที่มีเขตติดต่อกัน แต่ต้องมีรถยนต์โดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพให้บริการด้วย ก็เพื่อ เป็นหลักประกันขั้นต่ำสุดว่า หากข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ใดซึ่งเลือกที่จะนำหลักฐานการเช่าซื้อ หรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านที่ค้างชำระซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ใกล้เคียงหรือท้องที่ที่มีเขตติดต่อกัน กับท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่มาใช้สิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านแล้ว ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ผู้นั้นต้องสามารถใช้รถยนต์โดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเพื่อเดินทางมาทำงานในท้องที่ ที่ไปประจำสำนักงานใหม่ได้ ซึ่งถือเป็นการให้สิทธิแก่ทั้งทางราชการและแก่ตัวข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ผู้นั้นเองที่อย่างน้อยที่สุดก็มีรถยนต์โดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเพื่อใช้ในการเดินทางมาทำงานได้ ดังนั้น หลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒ (๑) ของประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง กำหนดท้องที่ใกล้เคียงกับท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๕ จึงเป็นการชอบด้วยเหตุผลและชอบด้วยกฎหมายแล้ว เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าท้องที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นท้องที่ที่ไม่เคยมีรถประจำทาง คือ รถเมล์หรือรถเอกชนร่วมบริการ (รถตู้โดยสารปรับอากาศ) ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพวิ่งผ่าน กรณีจึงต้องฟังว่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย ต.๑/๔ ตามที่ผู้ฟ้องคดีอ้างและนำมาใช้ประกอบการเบิกค่าเช่าบ้านดังกล่าวถ้าหากมีการวิ่งผ่านท้องที่อำเภอนครชัยศรีตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง ก็เป็นการวิ่งรับส่งคนโดยสารโดยไม่ได้รับสัมปทานจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ไม่อาจถือว่าท้องที่อำเภอนครชัยศรีมีรถยนต์โดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพให้บริการ ดังนั้น คำสั่งที่ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้านจึงเป็นการชอบด้วยกฎหมายตามข้อ ๑๖ วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับข้อ ๒ (๑) ของประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง กำหนดท้องที่ใกล้เคียงกับท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๕

ในส่วนของคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงินค่าเช่าบ้านนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้านได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๗ จนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ รวมเป็นเงิน ๑๖๖,๓๕๐ บาท ดังกล่าว เป็นการอนุมัติให้เบิกไปได้โดยสำคัญผิดในข้อเท็จจริงว่า ท้องที่อำเภอนครชัยศรีมีรถยนต์โดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพให้บริการตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง จำนวนเงินค่าเช่าบ้านดังกล่าวตามที่ผู้ฟ้องคดีได้ไปจากทางราชการ จึงเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ เข้าลักษณะเป็นลามิควรได้ตามมาตรา ๔๐๖ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งไม่มีบทบัญญัติให้อำนาจแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถออกคำสั่งทางปกครองเรียกให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงินจำนวนดังกล่าวแก่ทางราชการได้ โดยหากผู้ฟ้องคดีไม่ยอมคืนเงินแต่โดยดี สำนักงานศาลปกครองซึ่งเป็นเจ้าของเงินดังกล่าวจะต้องไปใช้สิทธิทางศาลยุติธรรมเพื่อฟ้องเรียกทรัพย์สินอันเป็นลามิควรได้คืนจากผู้ฟ้องคดีเท่านั้น ไม่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามคำสั่งดังกล่าวนี้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ คำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงินค่าเช่าบ้านดังกล่าวจึงไม่อยู่ในความหมายของคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ที่มีสิทธิฟ้องเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัย



อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงินค่าเช่าบ้านที่ได้รับไป
แก่ทางราชการ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๖๕/๒๕๖๔)

**กรณีที่มีการขายวงเงินกู้และระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้าน จากสัญญา
กู้เงินฉบับแรก (รีไฟแนนซ์) สามารถนำหลักฐานการผ่อนชำระมาเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามจำนวน
เงินกู้และระยะเวลาการผ่อนชำระที่เหลืออยู่ของสัญญาเงินกู้ฉบับแรกเท่านั้น แม้ว่าจะยังไม่เคย
ใช้สิทธินำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้ตามสัญญาฉบับแรกมาเบิกค่าเช่าบ้านก็ตาม**

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีรับราชการในตำแหน่งนิติกรชำนาญการ ปฏิบัติงาน
ในท้องที่อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่
ที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี จึงเป็นการเดินทางไปประจำสำนักงานใหม่
ในต่างท้องที่โดยไม่ใช้คำร้องขอของตนเองและทางราชการไม่ได้จัดที่พักอาศัยให้ตามหลักเกณฑ์
ที่กระทรวงการคลังกำหนด และยังไม่มีเคสสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่
ที่ไปประจำสำนักงานใหม่ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมีสิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อ
หรือค่าผ่อนชำระเงินกู้มาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธินำหลักฐานการผ่อนชำระ
ราคาบ้านที่ค้างชำระอยู่ในท้องที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี คือหลักฐานตามสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคาร ศ.
ฉบับลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๐ จำนวน ๘๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีนำโฉนดที่ดินพร้อมบ้าน
ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จำนวนเป็นประกันการชำระหนี้ดังกล่าวที่ผู้ฟ้องคดี
ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและได้อยู่อาศัยจริงมาเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ฟ้องคดีที่จะนำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้าน
ในท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่ตามสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคาร ศ. นั้น ถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขให้เบิก
ได้เฉพาะบ้านหลังแรกเท่านั้น ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการฯ และข้อ ๒๓ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกอบกับข้อ ๖ ของระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการควบคุมสัญญาเช่าซื้อและสัญญากู้ยืมเงินเพื่อชำระราคาบ้านที่ค้างชำระอยู่เพื่อสิทธิในการ
เบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕ แม้คดีนี้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่าผู้ฟ้องคดียังไม่เคยใช้สิทธิ
นำหลักฐานค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านตามสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคาร ศ. ฉบับลงวันที่ ๑๐
เมษายน ๒๕๔๐ ในท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานแห่งใหม่ก็ตาม สัญญาเงินกู้ดังกล่าวก็อยู่ภายใต้เงื่อนไข
ที่ถือว่าเป็นสัญญาเงินกู้ฉบับแรกตามหลักเกณฑ์ข้างต้น เมื่อในระหว่างเวลาผ่อนชำระตามสัญญาเงินกู้



ฉบับแรกนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญากู้เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด เพื่อไถ่ถอน จำนองบ้านพร้อมที่ดินตามสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคาร ศ. ฉบับลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๐ เป็นสัญญา ฉบับที่สอง โดยอาศัยหลักทรัพย์โฉนดที่ดินและบ้านตามสัญญากู้เงินฉบับแรกจำนองเป็นประกัน จึงเป็นการขยายวงเงินกู้และระยะเวลาการผ่อนชำระเงินกู้จากสัญญาฉบับแรกที่สิ้นสุดลงในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ออกไปจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗ อันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการฯ และข้อ ๒๓ วรรคหนึ่ง ของระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการฯ ประกอบกับข้อ ๖ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการควบคุมสัญญาเช่าซื้อและสัญญากู้ยืมเงิน เพื่อชำระราคาบ้านที่ค้างชำระอยู่เพื่อสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการฯ ผู้ฟ้องคดีย่อมมีสิทธิ นำหลักฐานตามสัญญากู้เงินฉบับใดฉบับหนึ่งมาเบิกค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านได้เพียง ไม่เกินวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เท่านั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธินำหลักฐานการชำระเงินกู้กับสหกรณ์ ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด ตามสัญญาลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๗ ภายหลังในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ มาใช้เป็นหลักฐานในการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการเพื่อชำระเงินกู้ได้อีก ดังนั้น การที่ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งตามหนังสือลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพิกถอนสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านเพื่อชำระเงินกู้ของผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๗๓/๒๕๖๕)

คำสั่งของสำนักงานศาลปกครองที่เพิกถอนสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านและเรียกคืนเงินที่เบิกจ่าย ไปทั้งหมดที่ผู้ฟ้องคดีได้รับไปในอดีตเมื่อครั้งเคยเป็นข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ไม่ถือเป็น การไม่อนุญาติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้านหรือระงับสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านที่มีอยู่แล้ว อันจะถือเป็น คำสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดี แต่เป็นการเพิกถอนสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ของผู้ฟ้องคดีตาม que ผู้ฟ้องคดีได้รับไปแล้วในอดีต โดยเจตนารมณ์ของการมีคำสั่งดังกล่าว ประสงค์ เพียงเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีนำเงินค่าเช่าบ้านตามจำนวนที่ผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิเบิกไปแล้วโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมายคืนแก่สำนักงานศาลปกครองเท่านั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือ เสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ที่มีสิทธิฟ้องขอให้ศาลเพิกถอน คำสั่งดังกล่าว

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครั้งแรกที่สำนักงานศาลปกครอง ในภูมิภาค ๑๑ (ลพบุรี) แต่เนื่องจากในขณะนั้นสำนักงานศาลปกครองในภูมิภาค ๑๑ (ลพบุรี) ยังไม่เปิดทำการ เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติ



หน้าที่ที่สำนักงานศาลปกครองในส่วนกลางไปพลาถก่อนจนกว่าสำนักงานศาลปกครองในภูมิภาคจะเปิดทำการ ต่อมา มีคำสั่งมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีช่วยปฏิบัติงานที่สำนักงานศาลปกครองสูงสุด และภายหลังจากระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๕ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบดังกล่าว และได้รับอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้าน ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๕ จากนั้นเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งย้ายผู้ฟ้องคดีให้ไปดำรงตำแหน่งพนักงานคดีปกครอง ๓ สำนักงานศาลปกครองระยอง และต่อมามีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับมาปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานคดีปกครอง ๔ สำนักงานศาลปกครองกลาง โดยในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานศาลปกครองกลาง ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๗ จนกระทั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีโอนไปรับราชการที่กรมป่าไม้เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๐ ต่อมา คณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงในการขอเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการฝ่ายศาลปกครองได้ตรวจสอบพบว่า ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองจำนวน ๔๑ ราย รวมทั้งผู้ฟ้องคดี เป็นผู้ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเงินและต้นทุนจึงมีหนังสือสำนักงานศาลปกครอง ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เพิกถอนคำสั่งอนุมัติสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านและเรียกคืนเงินที่เบิกจ่ายไปทั้งหมด ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๔๕ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๔๖ และตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๐ รวมระยะเวลา ๔๕ เดือน รวมเป็นเงิน ๘๘,๘๘๕.๑๖ บาท ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวและนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งตามหนังสือสำนักงานศาลปกครอง ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เฉพาะในส่วนที่เพิกถอนสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๐ และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า คำสั่งดังกล่าวหาใช่เป็นการไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้านหรือระงับสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านที่มีอยู่แล้ว อันอาจถือเป็นคำสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่เป็นการเพิกถอนสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดีตามที่ได้รับไปแล้วในอดีต โดยเจตนารมณ์ของการมีคำสั่งดังกล่าว ประสงค์เพียงเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีนำเงินค่าเช่าบ้านตามจำนวนที่ผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิเบิกไปแล้วโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายคืนแก่สำนักงานศาลปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เท่านั้น ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้อำนวยการสำนักบริหารการเงินและต้นทุนได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีเพื่อเพิกถอนสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านและเรียกคืนเงินที่เบิกจ่ายไปทั้งหมด จึงไม่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกับผู้ฟ้องคดีในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน



ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่จะอยู่ในความหมายเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ที่มีสิทธิฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๔๗/๒๕๖๕)

ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองที่จะมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านได้ต่อเมื่อข้าราชการผู้นั้นได้เดินทางไปปฏิบัติราชการในต่างท้องที่ ทั้งนี้ ตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๖ วรรคหนึ่งของระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการครั้งแรกที่สำนักงานศาลปกครองในภูมิภาค ๑๔ (สุพรรณบุรี) ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ แต่ศาลปกครองในภูมิกาดังกล่าวยังไม่เปิดทำการและไม่มีสำนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ สำนักงานศาลปกครองจึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการที่สำนักงานศาลปกครองในส่วนกลาง ซึ่งมีท้องที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เดินทางจากสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรีไปปฏิบัติงานที่สำนักงานศาลปกครองในส่วนกลาง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน การที่สำนักงานศาลปกครองมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

การที่ผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านโดยเชื่อว่าตนมีสิทธิตามระเบียบดังกล่าว และมีข้อเท็จจริงที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเชื่อโดยสุจริตว่าผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านด้วยความเชื่อโดยสุจริตและมีได้แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง ช่มชู้ หรือชักจูงโดยการให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น การเรียกคืนเงินค่าเช่าบ้านจากผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำบทบัญญัติว่าด้วยลาภมิควรได้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับโดยอนุโลมตามนัยมาตรา ๔๑๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าเช่าบ้านไปโดยสุจริตและได้ใช้จ่ายเงินดังกล่าวไปจนหมดแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องคืนเงินค่าเช่าบ้านที่ได้รับไป ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๑ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

ผู้ฟ้องคดีได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการครั้งแรกเป็นข้าราชการฝ่ายศาลปกครองในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง ๓ สำนักงานศาลปกครองในภูมิภาค ๑๔ (สุพรรณบุรี) ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ซึ่งขณะนั้นสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรียังไม่เปิดทำการ เลขาธิการ



สำนักงานศาลปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๔ ให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานศาลปกครองในส่วนกลาง ต่อมา คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองได้ออกระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๕ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นแบบขอรับเงินค่าเช่าบ้านต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และได้รับคำสั่งอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ให้ระงับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของข้าราชการที่ได้รับคำสั่งบรรจุครั้งแรกที่สำนักงานศาลปกครองในภูมิภาคที่ยังไม่เปิดทำการศาลปกครองไว้ชั่วคราวก่อนตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีหนังสือทักท้วง หลังจากนั้น คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองได้พิจารณา และมีมติให้ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองที่ถูกระงับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งระงับสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดีและให้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ต่อไป ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งย้ายผู้ฟ้องคดีไปดำรงตำแหน่งพนักงานคดีปกครองชำนาญการ สำนักงานศาลปกครองในส่วนกลาง ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ สำนักบริหารการเงินและต้นทุนได้ตรวจสอบสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการฝ่ายศาลปกครองที่สำนักงานศาลปกครองมีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งที่สำนักงานศาลปกครองในภูมิภาคที่ยังไม่เปิดทำการก่อนระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๕ มีผลใช้บังคับ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเงินและต้นทุน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองในการอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีได้รับสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นมา สำนักงานศาลปกครองจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว และมีหนังสือแจ้งชะลอการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการฝ่ายศาลปกครองไว้เพื่อรอผลการตรวจสอบ ซึ่งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่าข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง จำนวน ๔๑ ราย รวมทั้งผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเห็นชอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งเพิกถอนการอนุมัติสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านและเรียกคืนเงินค่าเช่าบ้านที่เบิกไปแล้วทั้งหมด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ แจ้งเพิกถอนสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดีและเรียกคืนเงินที่เบิกจ่ายไปแล้วทั้งหมด ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผ่านผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นควรยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และได้ส่งความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อพิจารณา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วมีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง



ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า ในระยะเวลาเริ่มแรก สิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการฝ่ายศาลปกครองเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งนำมาใช้บังคับโดยอนุโลม ตามนัยข้อ ๓ ของระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๕๒๖.๕/๓๗ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๐ โดยได้กำหนดท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก คือ ท้องที่ที่ข้าราชการผู้นั้นได้ไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่จริง ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ต่อมาจึงได้ออกระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยข้อ ๓ ของระเบียบดังกล่าวกำหนดนิยามคำว่า “ท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก” หมายความว่า ท้องที่ที่มีคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก และต่อมาได้มีการแก้ไขระเบียบฉบับดังกล่าว โดยระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นการแก้ไขนิยาม “ท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก” ให้หมายความว่า ท้องที่ที่มีคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการและได้มีการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการตามระเบียบนี้เป็นครั้งแรก เมื่อพิจารณาข้อ ๗ วรรคหนึ่ง ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๖ วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๕ เห็นว่า ข้าราชการจะมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านได้ต่อเมื่อข้าราชการผู้นั้นได้รับคำสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติราชการในต่างท้องที่ ดังนั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการครั้งแรกที่สำนักงานศาลปกครองในภูมิภาค ๑๔ (สุพรรณบุรี) ก็ตาม แต่ท้องที่ที่ผู้ฟ้องคดีได้ไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการจริง คือ สำนักงานศาลปกครองในส่วนกลาง ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่กรุงเทพมหานคร โดยที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เดินทางจากสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรีไปปฏิบัติงานที่สำนักงานศาลปกครองในส่วนกลาง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เพิกถอนสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๕ แต่ผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านโดยเชื่อว่าตนมีสิทธิตามระเบียบดังกล่าว อีกทั้ง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้เคยตั้งข้อสังเกตให้สำนักงานศาลปกครองตรวจสอบสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการฝ่ายศาลปกครองที่ได้รับคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการครั้งแรกเป็นข้าราชการฝ่ายศาลปกครองในตำแหน่งที่สำนักงานศาลปกครองในภูมิภาคที่ยังไม่เปิดทำการ และผู้ฟ้องคดีไม่เคยเดินทางไปปฏิบัติราชการจริง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ให้ระงับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดีไว้ และได้เสนอปัญหา



ต่อคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองเพื่อพิจารณา ต่อมา จึงมีการแก้ไขระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยแก้ไขบทนิยาม “ท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก” ให้หมายความว่า ท้องที่ที่มีคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการและได้มีการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการตามระเบียบนี้เป็นครั้งแรก และข้อ ๔ ซึ่งเป็นบทเฉพาะกาลกำหนดให้ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านโดยอาศัยบทนิยามคำว่า ท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกตามระเบียบฉบับก่อนที่จะมีการแก้ไข ให้ผู้นั้นมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ต่อไป จนกว่าสิทธินั้นจะสิ้นสุดลง ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ได้ประชุมพิจารณาและมีข้อยุติว่าการเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดีเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงให้ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านต่อไป อันเป็นข้อเท็จจริงที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเชื่อโดยสุจริตว่าผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบอันเป็นประโยชน์จากคำสั่งดังกล่าว นั้นตลอดมา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านและเรียกค่าเช่าบ้านคืนจากผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้นำเงินค่าเช่าบ้านที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อนุมัติเบิกจ่ายให้ใช้ไปจนหมดสิ้นแล้ว จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านด้วยความเชื่อโดยสุจริต และมีได้แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง ช่มชู้ หรือชักจูงโดยการให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์อื่นใด โดยมีชอบด้วยกฎหมาย และผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านได้ตามสิทธิ โดยผู้ฟ้องคดีไม่รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งดังกล่าว จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับค่าเช่าบ้านมาโดยชอบ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้เรียกคืนเงินค่าเช่าบ้านทั้งหมด อันถือว่าเป็นการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นการให้เงินหรือให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การคืนเงินค่าเช่าบ้านจึงต้องนำบทบัญญัติว่าด้วยลาภมิควรได้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าเช่าบ้านมาโดยสุจริตและได้ใช้เงินดังกล่าวไปจนหมดแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องคืนเงินค่าเช่าบ้านที่ได้รับไป ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๑ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

ในส่วนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งเพิกถอนสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดีและเรียกคืนเงินที่เบิกจ่ายไปทั้งหมด เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ การอุทธรณ์จึงต้องยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่งคำอุทธรณ์ไปให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณา



หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ต้องส่งคำอุทธรณ์และความเห็นไปให้ประธานศาลปกครองสูงสุดผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับข้อ ๒ (๑๔) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และมาตรา ๗๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เป็นผู้วินิจฉัยอุทธรณ์ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กลับทำการพิจารณาและวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี อันเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญสำหรับการวินิจฉัยอุทธรณ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่หักอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เมื่อศาลได้วินิจฉัยแล้วว่าคำสั่งลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่เพิกถอนสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดี เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย แม้ศาลจะมีคำสั่งให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวและให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กลับไปพิจารณาใหม่ ก็ไม่อาจวินิจฉัยอุทธรณ์ว่าคำสั่งเพิกถอนสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดีเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามคำขอของผู้ฟ้องคดี อันเป็นการขัดกับคำวินิจฉัยของศาลได้ จึงไม่มีประโยชน์ที่ศาลจะกำหนดค่าบังคับให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีใหม่ เนื่องจากไม่ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๖๘/๒๕๖๖ และที่ อร. ๓๓/๒๕๖๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาเช่าซื้อหรือทำสัญญาเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย และได้อาศัยอยู่จริง แต่บ้านหลังดังกล่าวมิได้อยู่ในท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่ ซึ่งได้มีการนิยามคำว่า “ท้องที่” ไว้แล้วในมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านมาขอเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีนำหลักฐานการผ่อนชำระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่วินิจฉัยหักอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตุลาการศาลปกครอง ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองกลาง ต่อมา ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองนครราชสีมา และได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองกลางอันเป็นท้องที่ที่ผู้ฟ้องคดีเริ่มรับราชการในตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้นครั้งแรก โดยที่ผู้ฟ้องคดี



ได้เช่าอพาร์ทเมนต์ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่กรุงเทพมหานคร และได้รับอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ต่อมา ศาลปกครองได้ย้ายมาตั้งที่ทำการที่ถนนแจ้งวัฒนะ ผู้ฟ้องคดีจึงได้เช่าห้องชุดซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และได้รับอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ จากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้กู้เงิน โครงการสวัสดิการข้าราชการเพื่อซื้อห้องชุดในเขตท้องที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นที่อยู่อาศัย จึงได้นำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านดังกล่าวมาขอเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ แต่เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดี) เห็นว่าบ้านหลังดังกล่าวไม่ได้ตั้งอยู่ในท้องที่ กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นท้องที่ที่ประจำสำนักงานใหม่ จึงมีคำสั่งไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีนำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านที่ค้างชำระมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย จึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวและนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่ ของตุลาการในศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาเช่าซื้อหรือทำสัญญาเงินกู้ เพื่อชำระราคาบ้านเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและได้อาศัยอยู่จริง แต่บ้านหลังดังกล่าวมิได้อยู่ในท้องที่ ที่ไปประจำสำนักงานใหม่ ซึ่งได้มีการนิยามคำว่า “ท้องที่” ไว้แล้วในมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งนำมาใช้ตามมาตรา ๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน ตุลาการศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือ ค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านมาขอเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบมาตรา ๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราช กฤษฎีกาค่าเช่าบ้านตุลาการศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๔ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดี นำหลักฐานการผ่อนชำระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดี ที่วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๖๘๙/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่))

ท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก” ของข้าราชการตำรวจตามพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ เริ่มนับแต่ท้องที่ที่ได้รับคำสั่งบรรจุแต่งตั้งและให้ทดลองปฏิบัติ หน้าที่ราชการ ไม่ใช่ท้องที่ที่ได้รับการบรรจุเพื่อให้เข้ารับการศึกษอบรมก่อนที่จะแต่งตั้ง ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในภารกิจต่าง ๆ ของกรมตำรวจ

การยื่นคำขอเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการโดยรู้อยู่แล้วว่าได้โอนมารับราชการเป็นข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครองในท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกในขณะรับราชการตำรวจ ซึ่งไม่มีสิทธิ เบิกค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงเป็นกรณีที่ได้รู้ถึงเหตุแห่งความไม่ชอบ



ด้วยกฎหมายของคำสั่งที่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ตั้งแต่ในขณะได้รับคำสั่งดังกล่าวย่อมไม่อาจอ้างความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคำสั่งดังกล่าวได้ตามมาตรา ๕ วรรคสาม (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

ผู้ฟ้องคดีสอบผ่านการคัดเลือกเป็นข้าราชการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา และได้รับคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการตำรวจเป็นพลตำรวจสำรอง ดำรงตำแหน่งลูกแถว กองร้อย ๕ กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร ๒ ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยผู้ฟ้องคดีได้เข้ารับการฝึกอบรมในโรงเรียนดังกล่าวเป็นเวลาหนึ่งปี หลังจากนั้น กรมตำรวจได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นพลตำรวจสำรองพิเศษ ดำรงตำแหน่งลูกแถว ประจำแผนก ๓ กองกำกับการ ๘ กองปราบปราม ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่กรุงเทพมหานคร โดยให้ผู้ฟ้องคดีทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง นับตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒ เป็นต้นไป ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้โอนไปรับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ตำแหน่งปลัดอำเภอตอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ และได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นปลัดอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ และไปช่วยราชการประจำฝ่ายท้องถิ่นที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาได้รับการตัดโอนไปรับราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามลำดับ จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีได้โอนมารับราชการเป็นข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง สำนักงานศาลปกครอง ในสังกัดสำนักงานศาลปกครองในภูมิภาค ๘ (แพร่) ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๖ แต่เนื่องจากสำนักงานศาลปกครองในภูมิภาค ๘ (แพร่) ยังไม่เปิดทำการ สำนักงานศาลปกครองจึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานศาลปกครองกลาง ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่กรุงเทพมหานคร ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นแบบขอรับค่าเช่าบ้านและได้รับคำสั่งอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านได้ตามสิทธิตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ และได้ยื่นแบบขอรับค่าเช่าบ้านกรณีผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้าน ซึ่งได้รับคำสั่งอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านได้ตามสิทธิตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ หลังจากนั้น ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเงินและต้นทุน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือแจ้งเพิกถอนคำสั่งการอนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดีโดยให้มีผลย้อนหลัง และเรียกคืนเงินที่ผู้ฟ้องคดีได้รับไปตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๓ รวมเป็นเงิน ๒๓๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ซึ่งเลขธิการสำนักงานศาลปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีคำสั่งยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓



ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่ของตุลาการในศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า การที่จะวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านกรณีโอนมารับราชการเป็นข้าราชการฝ่ายศาลปกครองตามข้อ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือไม่ จำต้องพิจารณาก่อนว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับการบรรจุให้เป็นข้าราชการและแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการครั้งแรกในท้องที่ใด โดยท้องที่ใดเป็นท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกนั้น จะต้องพิจารณาได้ว่าเป็นท้องที่ที่มีคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดตามที่ทางราชการได้มีการกำหนดตำแหน่งไว้แล้ว และจะต้องมีการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตำแหน่งนั้นจริงเป็นครั้งแรก โดยให้เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งดังกล่าวด้วย เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจสำรอง ดำรงตำแหน่งลูกแถว กองร้อย ๕ กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร ๒ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีเข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษาของกรมตำรวจ ก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในภารกิจต่าง ๆ ของกรมตำรวจ กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่า ท้องที่อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นท้องที่ที่ผู้ฟ้องคดีเริ่มรับราชการครั้งแรก เมื่อต่อมาอธิบดีกรมตำรวจได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นพลตำรวจสำรองพิเศษ ดำรงตำแหน่งลูกแถว ประจำแผนก ๓ กองกับการ ๘ กองปราบปราม ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่กรุงเทพมหานคร และให้ผู้ฟ้องคดีทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒ เป็นต้นไป กรณีจึงเป็นการบรรจุและแต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ โดยให้เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งตามมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ จึงถือได้ว่า ท้องที่กรุงเทพมหานครเป็นท้องที่ที่ผู้ฟ้องคดีเริ่มรับราชการครั้งแรก เมื่อต่อมาผู้ฟ้องคดีได้โอนมารับราชการเป็นข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง สังกัดสำนักงานศาลปกครองในภูมิภาค ๘ (แพร่) แต่เนื่องจากสำนักงานศาลปกครองในภูมิภาค ๘ (แพร่) ยังไม่เปิดทำการ สำนักงานศาลปกครองจึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานศาลปกครองกลาง ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่กรุงเทพมหานคร ดังนั้น ท้องที่กรุงเทพมหานครจึงถือว่าเป็นท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกตามข้อ ๓ ของระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๕ และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานใหม่ในท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามข้อ ๗ (๓) ของระเบียบดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้านตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ และถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๓ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อคำสั่งทั้งสองฉบับดังกล่าวมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองที่ให้ประโยชน์



เป็นเงินแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ออกคำสั่งจึงมีอำนาจเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวได้ตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยการเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวจะต้อง พิจารณาถึงความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับประโยชน์ในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครองกับประโยชน์ สาธารณะประกอบกันว่าสมควรจะเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เป็นการ ให้ประโยชน์เป็นเงินแก่ผู้รับคำสั่งดังกล่าวหรือไม่ และหากต้องเพิกถอนสมควรจะเพิกถอนคำสั่ง ทางปกครองนั้นทั้งหมดหรือบางส่วน และจะให้การเพิกถอนมีผลตั้งแต่เมื่อใดตามนัยมาตรา ๕๐ ประกอบกับมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าอธิบดี กรมตำรวจในขณะนั้นได้มีหนังสือหารือสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการของนักเรียนพลตำรวจ ตามหนังสือกรมตำรวจ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๐๔.๑/๒๙๒๗ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๓๑ ซึ่งกรมบัญชีกลาง ได้ตอบข้อหารือดังกล่าว ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๑๔/๒๐๖๐๑ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๓๑ ว่าโรงเรียนตำรวจที่นักเรียนพลตำรวจซึ่งกรมตำรวจบรรจุเป็นพลตำรวจสำรอง เพื่อเข้ารับ การอบรม ไม่ถือเป็นท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก ทุกหน่วยงานในกรมตำรวจจึงถือปฏิบัติตามแนวทาง ในหนังสือหารือดังกล่าวในการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตำรวจมาโดยตลอด เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่ง บรรจุและแต่งตั้งเป็นพลตำรวจสำรองพิเศษ กองปราบปราม ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่กรุงเทพมหานคร ก็ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิขอเบิกค่าเช่าบ้านหรือโต้แย้งเกี่ยวกับท้องที่ที่เริ่มรับราชการ ครั้งแรกต่อกรมตำรวจซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดเดิมแต่อย่างใด จึงเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ ถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับท้องที่ที่ผู้ฟ้องคดีเริ่มรับราชการครั้งแรกตามกฎหมายว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ข้าราชการแล้ว เมื่อผู้ฟ้องคดีโอนมารับราชการเป็นข้าราชการฝ่ายศาลปกครองโดยได้รับคำสั่ง ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานศาลปกครองกลางซึ่งอยู่ในท้องที่กรุงเทพมหานคร และผู้ฟ้องคดีได้ยื่น คำขอเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการโดยรู้อยู่แล้วว่าท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกของผู้ฟ้องคดี คือ ท้องที่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามระเบียบคณะกรรมการข้าราชการ ฝ่ายปกครอง ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงเป็น กรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้รู้ถึงเหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งที่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้าน ข้าราชการได้ตั้งแต่ในขณะได้รับคำสั่งดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างความเชื่อโดยสุจริตในความ คงอยู่ของคำสั่งดังกล่าวได้ตามมาตรา ๕๑ วรรคสาม (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามมีความเชื่อโดยสุจริตว่า บทนิยามคำว่า “ท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก” ตามข้อ ๓ ของระเบียบคณะกรรมการข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นคำนิยามที่กำหนด ขึ้นใหม่ให้มีความแตกต่างไปจากพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ ที่ใช้บังคับ



กับข้าราชการตำรวจและข้าราชการพลเรือนทั่วไป เพื่อที่จะนำมาใช้บังคับกับข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง โดยเฉพาะแล้ว นั้น เห็นว่า หลักการคุ้มครองความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ดังกล่าว ให้คำนึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับคำสั่งทางปกครองที่เป็นการให้ประโยชน์เท่านั้น มิใช่หลักคุ้มครองความเชื่อโดยสุจริตของผู้ออกคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่เพิกถอนคำสั่งอนุมัติการเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดีโดยให้มีผลย้อนหลัง จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๗๐๑/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่))

๒. คำรักษาพยาบาล

สิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามย่อมเป็นไปตามประกาศ ก.ข.บ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยในสิทธิของผู้ป่วยนอก (OPD) นั้น ข้อ ๑.๑.๑ กำหนดให้ผู้เข้ารับการรักษาต้องจ่ายเงินสดไปก่อนแล้วจึงนำใบเสร็จมาเบิกกับบริษัทประกันซึ่งเป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงมิได้มีหน้าที่โดยตรงในการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้ผู้เข้ารับการรักษาได้สำรองจ่ายไป ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องขอให้มหาวิทยาลัยจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่เกินสิทธินั้น มหาวิทยาลัยจึงไม่ต้องรับผิดชอบผู้ฟ้องคดี

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้เข้ารับการรักษาอาการปวดหลังและขาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยแพทย์ได้ตรวจวินิจฉัยและมีคำสั่งให้ทำการตรวจเอกซเรย์และตรวจด้วยคลื่นสั่นสะทอนในสนามแม่เหล็ก (MRI) ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับการตรวจรักษาตามคำสั่งแพทย์ดังกล่าวและได้สำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกไปจำนวน ๑๐,๖๒๐ บาท ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงอธิการบดีเพื่อขออนุมัติเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่เกินจากประกันสุขภาพพนักงานผู้ถูกฟ้องคดีตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาไว้กับบริษัทประกันชีวิตตามประกาศ ก.ข.บ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ แจ้งปฏิเสธการจ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินที่ผู้ฟ้องคดีขอเบิก ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือร้องทุกข์ และนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑๐,๖๒๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

